

[2] [통보] 사항

제 목 : 선하지 조사 미흡

조치부서 : □□□□본부

내 용

1. 업무개요

□□□□본부는 ○○○○지구에 편입된 토지의 손실보상금 산정을 위하여 기본조사를 마치고 감정평가를 의뢰하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」에 따라 소유권 외의 권리의 목적이 되는 토지는 당해 권리가 없는 것으로 평가한 금액에서 소유권 외의 권리를 평가한 가액을 뺀 금액으로 평가한다.

이에 따라 公社 지침은 선하지에 대하여 구분지상권의 설정 유무 및 임대차계약 또는 소송 등에 의해 보상금을 지급 받은 내역을 조사하여 감정평가 의뢰 시 제시하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 □□□□본부는 ○○○○지구 감정평가 의뢰 시 송전선로가 통과함을 확인할 수 있음에도 불구하고 구분지상권 설정이 누락된 토지에 대하여 관련 기관과의 임대차계약 체결 여부 및 보상금 지급 내역을 조사하지 않았다.

조치할 사항

□□□□본부장은

선하지의 조사내역을 감정평가에 반영하시기 바랍니다(통보).